

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2531 พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง โจทก์
นายวันชัย หรือแมว ศรีดำรงพันธุ์ จำเลย
ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 290

จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้าย ช. และ จ. พวกของผู้ตายก่อน ช. และจ. วิ่งหนีไปโดยจำเลยกับพวกมิได้ติดตามไปทำร้ายซ้ำเติม เมื่อผู้ตายกับ ธ. ชีรธจักรยานยนต์มาถึง จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายผู้ตายกับ ธ. อีกโดยพวกจำเลยใช้ไม้ตีผู้ตายล้มลงแล้วจำเลยกับพวกเข้ารวมทำร้ายโดยจำเลยมิได้มีอาวุธ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยมีสาเหตุกับผู้ตายมาก่อน มูลเหตุที่จะทำร้ายผู้ตายก็มีเพียงว่าจำเลยกับพวกไม่ถูกกับคนในหมู่บ้านเดียวกับผู้ตายจึงทำร้ายฉกมา ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายคงฟังได้เพียงว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายเท่านั้น เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะถูกพวกของจำเลยใช้ไม้และท่อนเหล็กตี จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีกหลายคนร่วมกันใช้ไม้และท่อนเหล็กตีและเตะต่อยกระแทกทำร้ายนายบรรเทิง จิตสามารถ ผู้ตายโดยเจตนาฆ่าและร่วมกันตีทำร้ายนายจรรณู เอี่ยมสะอาด นายธงชัย จันทอง ผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้นายบรรเทิงถึงแก่ความตาย นายจรรณูและนายธงชัย ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๒๘๘, ๒๙๕

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๒๘๘, ๒๙๕ ลงโทษตามมาตรา ๒๘๘ จำคุก ๒๐ ปี ตามมาตรา ๒๙๕ จำคุก กระทั่งละ ๑ ปี รวมจำคุก ๒๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๒๙๐, ๒๙๕ ลงโทษตามมาตรา ๒๙๐ จำคุก ๑๕ ปี ตามมาตรา ๒๙๕ จำคุกกระทั่งละ ๑ ปี รวมจำคุก ๑๖ ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายนาย ชำนาญและนายจรูญผู้เสียหายก่อน นายชำนาญและนายจรูญวิ่งหนีไปโดยจำเลยกับ พวกมิได้ติดตามไปทำร้ายซ้ำเติม เมื่อผู้ตายกับนายธงชัยผู้เสียหายซึ่งรถจักรยานยนต์ มาถึง จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายผู้ตายกับนายธงชัยผู้เสียหายอีกเช่นเดียวกัน นายธงชัยผู้เสียหายวิ่งหนีไป ส่วนผู้ตายถูกพวกจำเลยตีด้วยไม้แปล้มลง จำเลยกับ พวกจึงเข้าไปรวมทำร้ายผู้ตาย ในการเข้าไปทำร้ายผู้ตายนี้ฟังได้แต่เพียงว่าจำเลยเป็น คนหนึ่งที่เข้าร่วมทำร้ายผู้ตายโดยจำเลยมิได้มีอาวุธ เมื่อฟังประกอบกับพฤติการณ์ที่ จำเลยมิได้ทำร้ายซ้ำเติมพวกของผู้ตาย ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยมีสาเหตุกับผู้ตาย มาก่อน มูลเหตุที่จะทำร้ายได้ความจากบิดาผู้ตายเพียงว่าจำเลยกับพวกไม่ถูกกับนาย วิโรจน์คนในหมู่บ้านเดียวกับผู้ตายจึงตีฝักมา พฤติการณ์ดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย คงฟังได้เพียงว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตาย เท่านั้น เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะถูกพวกของจำเลยใช้ไม้และท่อนเหล็กตี

จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย แต่การที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๐ โดยไม่ได้ระบุนววรรคใดนั้น เห็นสมควรระบุนววรรคเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า เจาะความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๐ ววรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดอ่างทอง - นายศักดิ์สุบรรณ ลังกาพินธุ์
ศาลอุทธรณ์ - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>